

국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약

[범미주연합]

국	가	국제기구
원	법	Montevideo Convention on the Rights and Duties of States
제	정	1933.12.26
수	록	국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약, pp.1-10
발	행	서울 : 국회도서관, 2014

이 번역문은 외국 법률의 해석이나 이해를 돕기 위한 자료이며, 법적효력이 없습니다.

Montevideo Convention on the Rights and Duties of States

*Signed at Montevideo, December 26,
1933*

The Governments represented in the
Seventh International Conference of
American States:

Wishing to conclude a Convention on
Rights and Duties of States, have
appointed the following
Plenipotentiaries:

Honduras

United States of America

El Salvador

Dominican Republic

Haiti

Argentina

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Mexico

Panama

Bolivia

Guatemala

Brazil

Ecuador

Nicaragua

Colombia

국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약

1933년 12월 26일, 몬테비데오에서 조인

제7차 범미주회의에 참석한 각국 정부의
대표는

국가의 권리와 의무에 관한 협약을 체결
하고자 아래의 전권대사를 임명하고

온두라스

미합중국

엘살바도르

도미니카공화국

아이티

아르헨티나

베네수엘라

우루과이

파라과이

멕시코

파나마

볼리비아

과테말라

브라질

에콰도르

니카라과

콜롬비아

국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약 [범미주연합]

Chile

Peru

Cuba

Who, after having exhibited their Full Powers, which were found to be in good and due order, have agreed upon the following:

ARTICLE 1

The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations with the other states.

ARTICLE 2

The federal state shall constitute a sole person in the eyes of international law.

ARTICLE 3

The political existence of the state is independent of recognition by the other states. Even before recognition the state has the right to defend its integrity and independence, to provide for its conservation and prosperity, and consequently to organize itself as it sees fit, to legislate upon its interests, administer its services, and to define the jurisdiction and competence of its courts.

The exercise of these rights has no

칠레

페루

쿠바

전권 대사들은 유효하고 타당한 것으로 확인된 전권위임장을 제시한 후 아래와 같이 합의하였다.

제1조

국가는 국제법의 일원으로 아래의 자격을 보유한다. (a) 영주 인구, (b) 확정된 영토, (c) 정부, (d) 외교관계를 체결할 자격

제2조

연방국은 국제법의 관점에서 단독 국가를 구성한다.

제3조

국가의 정치적 존속은 외국의 인정과 무관하다. 인정 이전에도 국가는 국가의 보전과 독립을 방어하고 국가의 보존과 번영을 고려하며, 이에 따라 적합하다고 판단되는 방식으로 국가를 구성하고 국가의 이익에 따라 법률을 제정하고 공무를 수행하고 법원의 관할 및 권한을 명시할 권리가 있다.

이러한 권리의 행사는 국제법에 따른 외국

other limitation than the exercise of the rights of other states according to international law.

ARTICLE 4

States are juridically equal, enjoy the same rights, and have equal capacity in their exercise. The rights of each one do not depend upon the power which it possesses to assure its exercise, but upon the simple fact of its existence as a person under international law.

ARTICLE 5

The fundamental rights of states are not susceptible of being affected in any manner whatsoever.

ARTICLE 6

The recognition of a state merely signifies that the state which recognizes it accepts the personality of the other with all the rights and duties determined by international law. Recognition is unconditional and irrevocable.

ARTICLE 7

The recognition of a state may be express or tacit. The latter results from any act which implies the intention of recognizing the new state.

ARTICLE 8

No state has the right to intervene in

의 권리 행사를 제외한 어떤 제약도 받지 않는다.

제4조

국가는 사법적으로 평등하고 동일한 권리를 향유하며 권리 행사에 있어 평등한 자격을 갖는다. 각국의 권리는 권리 행사를 보장하기 위해 보유하는 실력이 아니라 국제법상의 일원으로 존속한다는 사실 자체를 토대로 결정된다.

제5조

국가의 기본권은 어떤 방식으로든 영향을 받지 않는다.

제6조

특정 국가의 인정은 해당 국가를 인정하는 상대 국가가 국제법으로 판단하는 일체의 권리와 의무를 보유한 해당 국가의 인격을 인정한다는 것에 불과하다. 인정은 무조건적이고 취소할 수 없다.

제7조

국가의 인정은 명시적이거나 암묵적일 수 있다. 후자는 신설국가를 인정할 의향을 암시하는 일체의 행위에서 기인한다.

제8조

국가는 외국의 국내 또는 국제 문제에 개

the internal or external affairs of another.

ARTICLE 9

The jurisdiction of states within the limits of national territory applies to all the inhabitants.

Nationals and foreigners are under the same protection of the law and the national authorities and the foreigners may not claim rights other or more extensive than those of the nationals.

ARTICLE 10

The primary interest of states is the conservation of peace. Differences of any nature which arise between them should be settled by recognized pacific methods.

ARTICLE 11

The contracting states definitely establish as the rule of their conduct the precise obligation not to recognize territorial acquisitions or special advantages which have been obtained by force whether this consists in the employment of arms, in threatening diplomatic representations, or in any other effective coercive measure. The territory of a state is inviolable and may not be the object of military occupation nor of other measures of force imposed by another state

입할 권리가 없다.

제9조

국가의 영토에 속하는 관할권은 전 주민에게 적용된다.

내국인과 외국인은 동일한 법적 보호를 받으며 국내외 당국은 내국인과 상이하거나 내국인의 권리보다 더 넓은 범위의 권리를 주장해서는 안 된다.

제10조

국가의 주요 이익은 평화의 보존이다. 국가 간에 발생하는 이견은 성격을 불문하고 공인된 평화적 방법으로 해결해야 한다.

제11조

체약 당사국은 무기의 사용이나 위협적인 외교상 항의, 기타 유효한 강압적 조치를 불문하고 무력으로 획득한 영토 취득이나 특수 이익을 인정해서는 안 되는 엄밀한 의무를 자국의 행동 규칙으로 명확히 확립한다. 국가의 영토는 불가침 영토이며 직접적으로나 간접적으로, 또는 일시적 이유만으로도 외국 군대의 점령이나 기타 무력 조치의 대상이 되어서는 안 된다.

directly or indirectly or for any motive whatever even temporarily.

ARTICLE 12

The present Convention shall not affect obligations previously entered into by the High Contracting Parties by virtue of international agreements.

ARTICLE 13

The present Convention shall be ratified by the High Contracting Parties in conformity with their respective constitutional procedures. The Minister of Foreign Affairs of the Republic of Uruguay shall transmit authentic certified copies to the governments for the aforementioned purpose of ratification. The instrument of ratification shall be deposited in the archives of the Pan American Union in Washington, which shall notify the signatory governments of said deposit. Such notification shall be considered as an exchange of ratifications.

ARTICLE 14

The present Convention will enter into force between the High Contracting Parties in the order in which they deposit their respective ratifications.

ARTICLE 15

The present Convention shall remain in force indefinitely but may be denounced by means of one year's

제 12조

본 협약은 국제협정으로 인하여 체결국이 종전에 체결한 의무에 영향을 주지 않는다.

제 13조

본 협약은 각국의 헌법 절차에 따라 체결국의 비준을 받아야 한다. 우루과이 공화국 외무장관은 전술한 비준을 위하여 각국 정부에 진본임이 증명된 사본을 전송한다. 비준 문서는 워싱턴에 소재하는 범미주연합 보관소에 예치하며, 범미주연합은 전술한 예치 사실을 조인국 정부에 통보한다. 해당 통보는 비준의 교환으로 간주한다.

제 14조

본 협약은 각국의 비준 문서를 예치하는 순서로 체결국 간에 발효한다.

제 15조

본 협약은 영구 효력을 갖되 범미주연합에 1년 전의 예고를 따라 파기할 수 있으며, 범미주연합은 이를 타 조인국 정부에

notice given to the Pan American Union, which shall transmit it to the other signatory governments. After the expiration of this period the Convention shall cease in its effects as regards the party which denounces but shall remain in effect for the remaining High Contracting Parties.

ARTICLE 16

The present Convention shall be open for the adherence and accession of the States which are not signatories. The corresponding instruments shall be deposited in the archives of the Pan American Union which shall communicate them to the other High Contracting Parties.

IN WITNESS WHEREOF, the following Plenipotentiaries have signed this Convention in Spanish, English, Portuguese and French and hereunto affix their respective seals in the city of Montevideo, Republic of Uruguay, this 26th day of December, 1933.

RESERVATIONS

The Delegation of the United States of America, in signing the Convention on the Rights and Duties of States, does so with the express reservation presented to the Plenary Session of the Conference on December 22, 1933, which reservation reads as follows:

전송한다. 본 기간의 만료 후 협약은 동 협약을 파기하는 당사국과 관련하여 효력을 중지하되 잔여 체결국에 대한 효력은 존속한다.

제 16조

본 협약은 조인국이 아닌 국가의 준수와 가입을 수용한다. 해당 문서는 범미주연합 보관소에 예치하며, 범미주연합은 이를 기타 체결국에 전달한다.

이에 대한 증거를 위하여 아래의 전권 대사들은 1933년 12월 26일 우루과이 공화국 몬테비데오에서 스페인어와 영어, 포르투갈어, 프랑스어로 본 협약에 조인함

유보의견

미합중국 대표단은 국가의 권리와 의무에 관한 협약에 조인함에 있어 1933년 12월 22일 전원회의에 명시적 유보를 제출하였으며 동 유보의견은 아래와 같다.

국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약 [범미주연합]

The Delegation of the United States, in voting "yes" on the final vote on this committee recommendation and proposal, makes the same reservation to the eleven articles of the project or proposal that the United States Delegation made to the first ten articles during the final vote in the full Commission, which reservation is in words as follows:

"The policy and attitude of the United States Government toward every important phase of international relationships in this hemisphere could scarcely be made more clear and definite than they have been made by both word and action especially since March 4. I [Secretary of State Cordell Hull, chairman of U.S. delegation] have no disposition therefore to indulge in any repetition or rehearsal of these acts and utterances and shall not do so. Every observing person must by this time thoroughly understand that under the Roosevelt Administration the United States Government is as much opposed as any other government to interference with the freedom, the sovereignty, or other internal affairs or processes of the governments of other nations.

"In addition to numerous acts and utterances in connection with the carrying out of these doctrines and policies, President Roosevelt, during

미국 대표단은 본 위원회 권고 및 건의에 대한 최종 투표에서 "찬성"에 투표하며 동 프로젝트의 11개 조항, 또는 전체 위원회의 최종 투표 시 최초 10개 조항에 제시한 건의에 동일한 유보를 제시하며, 동 유보의견은 아래와 같다.

“서반구에서 이루어지는 모든 주요 국제 관계의 각 단계에 대한 미국 정부의 정책과 태도는 특히 3월 4일 이후 언행으로 드러난 것보다 분명하고 확실할 수 없다. 이에 따라 [미국 대표단장인 Cordell Hull 국무장관은] 이러한 행위와 발언의 반복을 거듭할 의사가 없으며 그래서도 안 된다. 모든 관찰자는 지금쯤 루즈벨트 정권이 이끌고 있는 미국 정부는 다른 어느 정부에 못지않게 외국의 자유나 주권, 기타 국내 문제나 정부 절차에 대한 개입에 반대한다는 것을 분명히 이해했을 것이다.

이러한 독트린과 정책을 실행하는 것과 관련하여 실행된 수많은 행위와 발언에 덧붙여, 루즈벨트 대통령은 최근 수 주간 1903년 이후 존속한 조약을 처리할 목적

recent weeks, gave out a public statement expressing his disposition to open negotiations with the Cuban Government for the purpose of dealing with the treaty which has existed since 1903. I feel safe in undertaking to say that under our support of the general principle of non-intervention as has been suggested, no government need fear any intervention on the part of the United States under the Roosevelt Administration. I think it unfortunate that during the brief period of this Conference there is apparently not time within which to prepare interpretations and definitions of these fundamental terms that are embraced in the report. Such definitions and interpretations would enable every government to proceed in a uniform way without any difference of opinion or of interpretations. I hope that at the earliest possible date such very important work will be done. In the meantime in case of differences of interpretations and also until they (the proposed doctrines and principles) can be worked out and codified for the common use of every government, I desire to say that the United States Government in all of its international associations and relationships and conduct will follow scrupulously the doctrines and policies which it has pursued since

으로 쿠바정부와 협상에 임하겠다는 의향을 천명하는 공식 성명을 발표하였다. 그간 제시된 비개입의 일반 원칙에 대한 본국의 지지에 따라 어떤 정부도 루즈벨트 정권 치하의 미국에서 이루어지는 개입을 두려워 할 필요가 없다고 말할 수 있게 되어 안심이 된다. 본 회의 기간 동안 보고서에 포함되는 기본 용어의 해석 및 정의를 작성할 시간이 없었다는 것은 유감으로 생각한다. 이러한 정의와 해석을 통해 각국 정부는 이견이나 해석차 없이 균일한 방식으로 절차를 진행할 수 있을 것이다. 조속한 시일 안에 이와 같이 시급한 업무가 실행되기 바란다. 해석차가 남아 있는 동안뿐 아니라 (제시된 독트린 및 원칙)이 각국 정부가 공통적으로 사용할 수 있도록 입안 및 성문화될 때까지, 미국 정부는 국제 제후나 관계 및 행위를 수행함에 있어 3월 4일 이후 루즈벨트 대통령의 각종 연설과 본 회의 이전 12월 15일 본인이 발표한 최근의 평화 연설, 일반적으로 인정 및 용인되는 각국의 법률에 구현되고 미국이 추진한 독트린과 정책을 준수할 것이다.”

국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약 [범미주연합]

March 4 which are embodied in the different addresses of President Roosevelt since that time and in the recent peace address of myself on the 15th day of December before this Conference and in the law of nations as generally recognized and accepted".

The delegates of Brazil and Peru recorded the following private vote with regard to article 11: "That they accept the doctrine in principle but that they do not consider it codifiable because there are some countries which have not yet signed the Anti-War Pact of Rio de Janeiro 4 of which this doctrine is a part and therefore it does not yet constitute positive international law suitable for codification".

Honduras

United States of America

El Salvador

Dominican Republic

Haiti

Argentina

Venezuela

Uruguay

Paraguay

Mexico

Panama

Guatemala

Brazil

Ecuador

Nicaragua

브라질과 페루 대표단은 제11조에 대해 하기의 비밀투표를 기록하였다. “양국은 원칙적으로 독트린을 인정하되, 본 독트린이 포함되는 리우데자네이루 전쟁반대 조약 4를 조인하지 않은 국가가 있고 이에 따라 성문화에 적합한 명시적인 국제법을 구성하지 않기 때문에 성문화가 가능하다고 생각하지 않는다.”

온두라스

미합중국

엘살바도르

도미니카공화국

아이티

아르헨티나

베네수엘라

우루과이

파라과이

멕시코

파나마

과테말라

브라질

에콰도르

니카라과

국가의 권리와 의무에 관한 몬테비데오 협약 [범미주연합]

Colombia

Chile

Peru

Cuba

콜롬비아

칠레

페루

쿠바